



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

1. אסלמוב אנוור, ת.ז.
2. אסלמוב דילפוז, ת.ז.
3. רפאלוב ישראל חי, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד יוסי חן
נחלת בנימין 100, תל אביב - יפו

תובעים

נגד

1. סריקוב דזורייב מירה, ת.ז. 016743056
באמצעות ב"כ: עו"ד ניר אורן

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא תביעה לסילוק יד של הנתבעת מרכוש משותף בבית המשותף ברחוב המצפן 12 בתל אביב, הידוע כגוש 7065 חלקה 60 (להלן - הבית המשותף).

1. הבית המשותף כולל 4 דירות. שתי דירות בקומת קרקע ושתי דירות מעליהן. באשר לדירות בקומת הקרקע, האחת בבעלות הנתבעת ואחרת בבעלות סעאידוב, סעאידוב אינה חלק מהליך זה. באשר לדירות שמעליהן, האחת בבעלות התובעים 1-2, והאחרת רשומה במרשם המקרקעין בבעלות קק"ל, והתובע 3 טוען לזכויות בה, ובנו מתגורר בה.

2. בכתב התביעה טוענים התובעים שהנתבעת פלשה לרכוש משותף, ומבקשים שתהרוס את הבנוי ותסלק ידה משטח הפלישה המסומן בתשריט מטעמם, שתמנע משימוש בלעדי בשטח זה וכן מבקשים להתאים את הרכוש המשותף להיתר הבניה שבתיק הבניין. כן דורשים התובעים דמי שימוש בגין השימוש של הנתבעת ברכוש המשותף. לטענתם, השתלטות הנתבעת על הרכוש המשותף מפריעה לשימוש סביר שלהם ברכוש המשותף, שכן הם צריכים ללכת דרך ארוכה סביב הבית המשותף כדי להגיע לכניסה לביתם, משום שהנתבעת אינה מאפשרת להם לעבור דרך החצר המשותפת.

3. לטענתם, התובע 3 הוא בעל דירה בבית המשותף אף שאינו רשום ככזה, שכן הוא מחזיק בזכויות חוזיות על הדירה בה הוא מתגורר משנת 2002 ומשלם את החשבונות השוטפים של הדירה. התובעים מכחישים את טענות הנתבעת בדבר שימוש ייחודי שלהם ברכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/743/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לטענת הנתבעת, דין התביעה של התובע 3 להידחות על הסף שכן הוא אינו רשום כבעל דירה בבית המשותף, ולא הציג כל מסמך מטעם הבעלים הרשום (קק"ל) לעניין זכותו להחזיק בדירה, זאת על אף הזדמנויות שנתנו לו לכך.
5. עוד לטענת הנתבעת, התביעה הוגשה בחוסר תום לב וכל מטרתה ללחוץ על הנתבעת להסכים לבניה בלתי חוקית של התובעים תוך פגיעה בזכויותיה הקנייניות. לטענתה, התצהירים שהגישו התובעים לא נחתמו בפני עו"ד. בנוסף, הם ערוכים על דרך ההפניה, ואין להם ערך ראייתי. כמו כן התובע 1, כאשר העיד, טען שהחתימה על התצהיר אינה חתימתו והוא אינו יודע מה כתוב בו. המצהיר מטעם התובע 3 נתן עדות מתחמקת ועלה מחקירתו שאף הוא לא חתם על תצהירו בפני עו"ד.
6. לטענת הנתבעת, מעדות בנה עולה כי על פי בקשה להיתר בניה שהגישו התובעים 1-2, כל אחד מהתובעים הגדיל את דירתו על חשבון הרכוש המשותף בשטח של 12-13 מ"ר, בעוד הנתבעת הגדילה את דירתה בשטח של 1.77 מ"ר בלבד, אף שחלקי כל הדירות ברכוש המשותף שווים. בנוסף, התובעים השתלטו על הרכוש המשותף תוך סיפוח מחסנים. לטענתה, חוות הדעת שהגישו התובעים באמצעות מודד מטעמם אינה מוכיחה דבר.
7. הנתבעת זנחה בסיכומיה את טענתה שבאזור בו נמצא הבית המשותף יש הסכמה רבת שנים על פיה לדירות הקרקע תהיה זכות שימוש בלעדית בחצר, טענה שאף עמדה בניגוד לדברי בנה, שהעיד מטעמה, בחקירתו הנגדית.
8. למעשה, בקשת הנתבעת לדחות את התביעה מבוססת בעיקרה על הטענה שהתובעים לא הוכיחו את התביעה.

החליט

9. ביום 19.11.20 התקיימה ישיבת הוכחות, במסגרתה ביקשו שני הצדדים, בתחילתה, לצרף לתיק מסמכים רלוונטיים שלא צורפו קודם לכן, ואשר לטענתם התקבלו אצלם לאחר המועד להגשת תצהירים מטעמם. ב"כ הצדדים ביקשו ללמוד את המסמכים וב"כ הנתבעת ביקש להתנגד להגשת המסמכים שהוגשו מטעם התובעים. לפיכך הורתני על דחיית ישיבת ההוכחות, תוך שבהסכמת הצדדים נחקר באותה ישיבה המודד מטעם התובעים בלבד.
10. בהמשך, הנתבעת ביקשה לדחות את תביעת התובע 3 על הסף בטענה שאינו בעל הדירה, ועל כן אינו נכנס לגדר הזכאים להיות צד להליך בפני ערכאה זו, וכן ביקשה שלא לקבל מסמכים שהגיש בעניין זכויותיו הנטענות. התובע 3 טען שהוא בעל הדירה, וכי הוא עושה מאמצים רבים להעביר את הנכס על שמו, תוך שהסתמך על המסמכים שהגיש. בהחלטה מיום 11.1.21 קבעתי שעל פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן - חוק המקרקעין), רשאי להיות צד להליך בפני ערכאה זו גם מי שהוא מחזיק מטעם בעל המקרקעין, ועל כן זכויותיו של התובע 3 כמי שרשאי להיות צד להליך בפני ערכאה היא ענין הטעון הוכחה, ועל כן ייבחן במסגרת ההליך העיקרי. באשר למסמכים, התרתני לנתבעת לטעון בנושא משקל המסמכים במסגרת הסיכומים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/743/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. ביום 14.10.21 התקיימה ישיבת הוכחות נוספת. אציין כי מועד הישיבה נדחה מספר פעמים בשל בקשות של ב"כ הצדדים. במסגרת ישיבת ההוכחות נחקרו על תצהירם בנו של התובע 3 והתובע 1, וכן בנה של הנתבעת. בחקירתו הנגדית טען התובע 1 כי לא הוא שחתום על התצהיר ואינו יודע מה כתוב בו. אציין בהקשר זה כי ניכר שהתובע 1 מתקשה בשפה העברית, ואינו מבין מהי משמעות של תצהיר או חקירה. לאחר החקירות נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

התצהירים מטעם התובעים

12. כאמור, התובע 1 טען בחקירתו הנגדית שלא חתם על התצהיר שהוגש מטעמו ואינו יודע מה כתוב בו. בא כוחו ביקש באותו מעמד למחוק את תצהירו בהיעדר רלוונטיות, וב"כ הנתבעת התנגד לכך בטענה שעל הפרוטוקול לשקף את העובדה שהוגש תצהיר מזויף לטענתו. בהחלטה שנתנה בהקשר זה נקבע כי הצדדים יוכלו לטעון בעניין זה במסגרת סיכומיהם.

13. במסגרת הסיכומים טענה הנתבעת כי התובע 1 לא חתם על התצהיר בפני עו"ד וכי מדובר בעבירה פלילית ומשמעתית.

בנסיבות העניין, מובן שאין רלוונטיות לאמור בתצהירו של התובע 1, אשר אמר במפורש שאינו יודע מה כתוב בו, והכחיש את חתימתו עליו. יחד עם זאת, אין די בכך כדי לדחות את התביעה כבקשת הנתבעת, שכן המקום לבחון האם אכן קיימת עבירה פלילית או משמעתית בהקשר זה אינו בפני ערכאה זו, ואין בטענות מסוג זה כדי להביא למסקנה שאין בידי התובעים די ראיות לצורך הוכחת התביעה. התרופה לנתבעת בשל התנהלות התובעים בהגשת תצהיר, אשר רק בדיון הסתבר שלעמדתם הם אינם עומדים מאחורי האמור בו, היא עניין להטלת הוצאות, אך לא לדחיית התביעה.

14. בנסיבות אלו, התצהיר היחיד המשמש בסיס לטענות התובעים הוא התצהיר שהוגש מטעם התובע 3. תצהיר זה הוגש מטעם כל התובעים כעולה מההודעה מיום 27.1.2020 לעניין הגשתו.

15. באשר לתצהיר מטעם התובע 3, עליו חתום בנו, אציין שאמנם בנו התחמק במסגרת החקירה משאלות הנוגעות לאופן חתימתו על התצהיר, אך לא הכחיש את עצם החתימה על התצהיר. איני סבורה שבחקירתו של בנו התובע 3 כדי להביא למסקנה ברורה שלא חתם בפני עו"ד על תצהירו, גם אם עולה ספק בעניין. מכל מקום, אין בפגמים כאמור, ככל שנפלו בתצהיר, כדי להביא למסקנה שיש לשלול את האמור בו, שעה שהעד, בנו של התובע 3, ראה בו כמשקף את עדותו הראשית. זאת מבלי לגרוע מזכות הנתבעת לנקוט בהליכים אחרים כגון הליכים משמעתיים ככל שתמצא מקום לכך.

האם קיימת זכות לתובע 3 להגיש את התביעה?

16. על פי סעיף 72 (ג) לחוק המקרקעין, גם מחזיק מטעם בעל דירה או חוכר זכאי להיות צד להליך בפני המפקח על רישום מקרקעין. הפסיקה פירשה מחזיק כאמור כבעל זיקה חזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנכס, ולא הכירה בזכות של שוכר לשעה, לדוגמא, להיות צד להליך המתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין. בע"א 1730/99 צ.ה.ר **חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב** [פורסם בנבו] (להלן – עניין צ.ה.ר), נקבע בעניין זה, בהתייחס להגדרת "בעל דירה" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין:

"הגדרה זו איננה ממצה, אך ניתן ללמוד ממנה כי המחוקק ביקש להחיל הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הוראת סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה הקרובה מאוד לזיקה קניינית כגון, חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות לקטגוריה זו, ניתן להוסיף גם את מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שמם."

17. בפסק דין מאוחר יותר, בע"א (ת"א) 1480/02 **גרש אפריים נ' נציגות הבית המשותף** (9.7.2003) [פורסם בנבו] (להלן – עניין גרש), הובהר, בבחינת למעלה מן הדרוש, שעניין צ.ה.ר עסק בחובת הנתבעים כשוכרים בתשלום הוצאות הבית המשותף, כשחובתם נבעה מהקשר החוזי שבינם לבין בעל הדירה ולא מכח העילות שבסעיף 72 לחוק המקרקעין. אולם לעניין הסגת גבול לרכוש המשותף, נמצא שסמכות המפקח אינה מוגבלת, שכן לא מדובר בעילה הנובעת מחוזה שבין בעל הדירה לשוכר.

כן ר' ע"א (חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל י.נ. 1987 בע"מ נ' ועד הבית ברחוב המסילה 22 נשר** (20.12.2000) [פורסם בנבו] אליו מפנה פסק הדין בעניין גרש, בו נאמר "סבורני, כי פסק הדין שניתן בע"א 698/85 צור ואח' נ' ששון ואח', פס"ד מא' (3) ע' 144, בעמ' 150, אליו מפנה ב"כ החברה, אינו יכול לעזור לחברה. בענין זה נדונה זכותו של מחזיק, מכוח בעלים, להשתמש ברכוש המשותף וההגבלות על רכוש זה, וזה בודאי בסמכותו של המפקח."

18. מפסקי הדין האמורים עולה שכאשר מדובר בתביעה על פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, בעניין הסגת גבול, קיימת סמכות למפקח לדון בהליך גם כאשר אחד הצדדים הוא מחזיק במקרקעין, ולא דווקא בעל זיקה קניינית קרובה לבעלות. זאת משום שלמחזיק יש עילה עצמאית כלפי מסיג גבול (ר' סעיפים 15 – 20 לחוק המקרקעין) ולא מדובר בעילה חוזית כלפי בעל הדירה. בתביעות מסוג זה, כאשר מוכחת זכותו של המחזיק, קיימת ההתאמה הנדרשת בין המחזיק כמי שיכול להיות צד להליך בפני המפקח על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, לבין עילת התביעה, הסגת גבול, הכלולה אף היא בסעיף 72 האמור.

19. בענייננו, על פי נסח הרישום, הזכויות בדירה, תת חלקה 4, רשומות בבעלות קק"ל, ושמו של התובע 3 או של גורם אחר אשר לטענת התובע 3 מכר לו את הזכויות, לא מוזכר בנסח הרישום.

20. מהתצהיר מטעם התובע 3 וגם מחקירתו הנגדית של העד, עלה כי התובע 3 חתם על חוזה לפני כ-20 שנה מול משפ' יזדי, שלה היו זכויות בדירה, וכי התובע 3 מתגורר בדירה כ-20 שנה, ולא היה מודע לכך שהזכויות לא הועברו על שמו (ר' עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021, והן ההסכם בין התובע 3 ליזדי שצורף כנספח 1 לתצהיר מטעמו). כמו כן עלה כי משנודע לתובע 3 שהזכויות בדירה לא הועברו על שמו, פנה לעו"ד לצורך הסדרת העברת הזכויות (עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. במסמכים שהוצגו מטעם הנתבעת, עלה כי בהליך אחר, בתיק 2/2020 נחתם הסכם פשרה בינה לבין קק"ל המתייחס לזכויות קק"ל בדירת התובע 3, שם צוין שלא רשומה חכירה בנכס, אולם בתיק הנכס אצל קק"ל עולה כי ביום 28.5.1995 נחתם הסכם חכירה על הנכס עם החוכר שלמה והדי ואף קיימת חברה משכנת, והם אלו המחזיקים בנכס והנושאים באחריות. אציין כי במסגרת אותו הסכם פשרה צוין על ידי קק"ל שאין לה עמדה ביחס לסעדים שתבעה הנתבעת (שם התובעת) והיא תכבד כל החלטה או פסק דין שיינתן.

22. ממסמכים שהוצגו מטעם התובע 3 עולה כי בשנת 2020 פנה לחברת שיכון ובינוי להעברת הזכויות בדירה על שמו משמם של יזדי, ונענה בתשובה שעליו להמציא רשימת מסמכים. בהמשך המציא התובע 3 מסמך העברת זכויות חתום מיום 22.3.2021 מטעם שיכון ובינוי על פיו אושרה העברת זכויות החכירה בדירה מיזדי לתובע 3.

23. אמנם במסגרת ההליך לא הוצגו מסמכים המצביעים על זכויותיהם של יזדי בדירה, אך במכלול הנסיבות, בהן לא נסתרה טענת התובע 3 על פיה בנו מחזיק בדירה כ-20 שנה, והוא שמשלם את החשבונות השוטפים של הדירה, ולא נטען כי לקק"ל, הרשומה כבעלים של הדירה, טענה כלשהי בדבר החזקתו של התובע 3 או בנו בדירה, וכאשר הוכח כי החברה המשכנת אישרה את העברת הזכויות בדירה מיזדי לתובע 3, הרי שהוכח שהתובע 3 לכל הפחות מחזיק כדין בדירה מטעם בעל הדירה. לפיכך אני קובעת שניתן לראות בתובע 3 כ"מחזיק מטעם בעל הדירה" כמובנו בסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, ועל כן קיימת לו זכות להגיש את התביעה.

24. אוסיף כי הנתבעת לא טענה באשר לזכויות התובעים 1-2, אשר רשומים כבעלים של תת חלקה 3 בבית המשותף. על כן גם אם היה נמנע מהתובע 3 להגיש את התביעה, הרי שאין מניעה שכן התובע 3 יעיד מטעם התובעים 1-2. לפיכך גם אם תביעת התובע 3 היתה נמחקת בהיעדר סמכות, לא היה בכך בהכרח כדי להביא לסילוק התביעה, שעה שהתצהיר שהוגש מטעמו של התובע 3 הוגש מטעם כל התובעים, ועל כן משמש בסיס ראיתי גם לתביעת התובעים 1-2 באשר לאותם סעדים.

האם קיימת לנתבעת זכות שימוש ייחודית בחצר?

25. מטעם הנתבעת העיד בנה. בסעיף 40 לתצהירו טען שבשכונה בה נמצא הבית המשותף יש הסכמה רבת שנים שלפיה לבעלי דירות הקרקע יש זכות שימוש בלעדית בחצר, ואילו לבעלי הדירות בקומה הראשונה יש זכות שימוש בגג. כן טען בסעיף 46 לתצהירו שהתובעים הסכימו במפורש שאמו תשתמש באופן ייחודי בחצר הסמוכה לדירתה ובמהלך שנים רבות לא העלו כל טענה בעניין נגד אמו. לטענתו, אמו קיבלה היתר לפתיחת פתח ושער מכיוון רחוב המצפן הצמוד לדירתה ועל כן היא רשאית לסגור את השער ולא לאפשר מעבר דרכו אלא רק דרך הכניסה הראשית כפי שהיה בעבר. עוד לטענתו, בניסיון להפיס את דעת התובעים, נתנה אמו מפתח של השער הפרטי שלה, אך התובע 3 ניצל זאת כדי להפריע לה, ועל כן אינה מרשה יותר מעבר דרך שער זה.

26. בחקירתו, למעשה חזר בו בן הנתבעת מהטענה שיש הסכם חלוקה בין בעלי הדירות (ר' עמוד 10 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021 שורות 1-6), שעה שטען שהן הגג והן החצר הם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח משותף. אמנם בהמשך טען להסכם בעל פה שהחצר צמודה לשימושה הבלעדי של אמו (עמוד 10 שורות 11-13) אולם מעבר לטענה שהוסכם על כך בעל פה לא הציג כל תשתית ראייתית לנטען בתצהירו כי אכן היו הסכמות שחילקו את הרכוש המשותף בין בעלי הדירות בבית המשותף, וטען רק להסכמה למתן זכות שימוש ייחודית לאמו בחצר הנמצאת בסמוך לכניסה לדירתה. בנוסף, הטענה לעניין הסכם חלוקה נזנחה במסגרת סיכומי הנתבעת, והנתבעת אף לא טענה בסיכומיה באופן ברור לזכות שימוש ייחודית בחצר.

27. אף שעולה ספק מסיכומי הנתבעת האם היא עדיין עומדת על טענותיה בעניין זכות שימוש ייחודית בחצר, הרי שביקשה לדחות את התביעה מטעמים אחרים, בטענה שהתובעים לא הציבו תשתית ראייתית לנטען, ובטענה לחוסר תום לב בעצם הגשת התביעה.

28. על פי מסמכי הרישום, לנתבעת זכות קניינית בדירה בתת חלקה 1 בבית המשותף, ואין במסמכים כל תיעוד לזכות בחצר הנטענת. לאור סעיף 125 לחוק המקרקעין, הקובע כי הרישום מהווה ראיה חותכת לתוכנו, הרי שלא קיימת זכות קניינית לנתבעת בחצר האמורה, ולאור ההגדרה השיורית של "רכוש משותף" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, החצר מהווה רכוש משותף. לפיכך לכל היותר הנתבעת יכולה לטעון לזכות שימוש בחצר זו.

29. הנטל להוכיח שנתנה לנתבעת זכות שימוש כאמור, שעה שממסמכי הרישום עולה שמדובר ברכוש משותף, מוטל על הנתבעת, שכן כפי שנקבע בפסיקה, דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט (לעניין זה ר' לדוגמא רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (23.2.12) [פורסם בנבו]). במקרה דנן, וכפי שאפרט להלן, הנתבעת לא הוכיחה את טענתה שקיימת הסכמה לשימוש ייחודי שלה בחצר.

30. אוסיף כי גם אם הנתבעת היתה מוכיחה שנתנה לה זכות שימוש ייחודית בחצר, לא היה די בכך, שכן על פי הפסיקה, למעט מקרים חריגים, בעל דירה רשאי לבטל זכות שימוש כאמור שנתן לבעל דירה אחרת בכל עת (ר' לדוגמא ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פ"ד לא(3) 210, [ת"א 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן](#) (3.4.2006) [פורסם בנבו] וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) חסידיים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח' (1.4.20) [פורסם בנבו]).

31. המקרים החריגים שבהם לא תתאפשר חזרה מהסכמה כאמור, נוגעים למצב שבו בעל דירה נתן הסכמה מפורשת, וקיימת מניעות לחזרתו מההסכמה מטעמי צדק (רע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, לו (3) 78, וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פ"ד כ(2) 388). או במקרים שההסכמה אינה מפורשת, אבל אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות (ר' ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם בנבו)).

32. במקרה דנן, לא ביססה הנתבעת את טענתה בדבר הסכמה מפורשת לשימוש ייחודי בחצר, ומהחקירה הנגדית של בנה עלה כי הטענה להסכמה מבוססת על המצב העובדתי שבו התובעים לא עברו בחצר ולא רצו לעבור בה (עמודים 10-11 לפרוטוקול הדיון מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14.10.2021). בנוסף, כעולה מהאמור לעיל, למרות שהנתבעת טענה תחילה שקיים הסכם בשכונה בה נמצא הבית המשותף הקובע שלבעלי הדירות בקומה התחתונה זכות שימוש בחצר ולבעלי הדירות בקומה העליונה זכות שימוש בגג, טען בנה בהמשך במסגרת חקירתו כי הגג הוא רכוש משותף. מכל מקום, קיומו של הסכם כאמור ב"שכונה" לא הוכח, וכן לא הוכח כל הסכם מסוג זה בבית המשותף נשוא ההליך. משכך, אף אם ניתנה לנתבעת בעבר זכות שימוש בחצר, הרי שהנתבעת לא הוכיחה שמדובר בזכות שנתנה בתמורה, וכן לא הציגה כל שינוי לרעה על בסיס הסכמה למתן זכות כאמור. במצב דברים זה, חל הכלל, על פיו זכות שימוש כאמור, גם אם נתנה, ניתנת לביטול בכל עת.

33. לאור האמור, אני קובעת שאף אם היתה לנתבעת זכות שימוש ייחודית בחלק מהחצר, הרי שזכות זו בוטלה, כך שהחצר מהווה רכוש משותף.

34. לטענת התובעים בעניין תשלום דמי שימוש בגין החצר לא נתנה כל תשתית ראייתית, לא לעניין היקף השימוש ולא לעניין גובה דמי השימוש, ולפיכך הטענה נדחת.

35. באשר לגדר הסובבת את חלק החצר שבמחלוקת, עלה מחקירת בן הנתבעת כי הנתבעת בנתה את הגדר בשנת 2009, בהסכמת השכנים, וכן לטענתו, הגדר נבנתה על פי היתר, אולם לא הוצג כל היתר כאמור (עמוד 11-12 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021).

מדבריו עלה שהסיבה לבניית הגדר היתה הסכמה שהנתבעת תסגור את הכניסה לביתה מחדר המדרגות ותפתח פתח מכיוון החצר, וכן תגדר את אותו צד של החצר המוליך לכיוון הכניסה לביתה.

התובעים מצדם טענו טענות כלליות בעניין הגדר ולא טענו במפורש שהם מבקשים את הריסתה, וכן לא עולה מסיכומיהם כי מבקשים שפתח דירת הנתבעת יושב למיקומו המקורי (בסיכומיהם בקשו סעד כללי של "השבת המצב לקדמותו" מבלי להבהיר מה היה המצב הקודם ומה בקשתם בעניין). מסיכומי התובעים עולה שטענותיהם מופנות לא לעצם קיומה של הגדר, או השער שנפתח בה, אלא לכך שהנתבעת עושה שימוש ייחודי בחצר, ומונעת מהם לעבור דרך השער.

שעה שעלה שהגדר נבנתה לפני שנים רבות מבלי שעלתה בעבר טענה מטעם מי מהתובעים בנוגע אליה, אני נותנת אמון בגרסת בן הנתבעת לנסיבות בניית הגדר, לרבות פתיחת הפתח לדירת הנתבעת מכיוון החצר, ולכך שאכן נבנתה בהסכמת בעלי הדירות האחרים.

בהקשר זה אוסיף כי השאלה האם קיים היתר לבניית הגדר אינה רלוונטית, שכן מדובר בנושא תכנוני שאינו בסמכות ערכאה זו.

יחד עם האמור יובהר כי אין בהסכמה לבניית הגדר, או לעובדה שהנתבעת בנתה את הגדר על חשבונה, כדי להעיד על הסכמה של התובעים לשימוש ייחודי של הנתבעת בשטח החצר, שכן אף ללא הסכמה לשימוש ייחודי בחצר, היה לנתבעת אינטרס לבנות את הגדר, כדי לחסום מעבר חופשי של זרים לכיוון הכניסה שפתחה לדירתה לכיוון החצר. מכל מקום, כפי שנאמר לעיל, גם אם היתה הסכמה כזו, זכותם של התובעים לחזור בהם מכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. מכיוון שכך, איני מוצאת מקום להורות על הריסת הגדר, השער או על שינוי פתח דירת הנתבעת, אולם אני קובעת כי על הנתבעת לאפשר לתובעים מעבר חופשי בחצר המשותפת, באמצעות מתן מפתח לשער המוביל לחצר האמורה.

האם על הנתבעת לפנות את הבנוי והנמצא מתחת לתוספת הבניה של דירת התובע 3?

37. מהעדויות עלה שהנתבעת אכן עושה שימוש ייחודי באמצעות הצבת חפצים בשטח מסוים ברכוש המשותף. על פי הפסיקה, בעל דירה רשאי לדרוש הפסקת שימוש ייחודי כאמור הנעשה על ידי בעל דירה אחרת, המונע ממנו שימוש דומה באותו שטח (ר' לדוגמא [ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה](#), פ"ד כח(1) 645, רע"א 9645/16 [איסק פארי נ' נחמיאס](#) (10.1.2017)[פורסם בנבו]).

38. אמנם מחקירת העד מטעם התובעים עלה שלתובעים 1-2 קיימים 2 מחסנים בחצר המשותפת, והעד עצמו, שהוא כאמור בנו של התובע 3 משתמש במחסן קטן מתחת לחדר המדרגות (ר' עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021), אך לא די בכך כדי להביא למסקנה שאינם רשאים לדרוש את הפסקת השימוש הייחודי שעושה הנתבעת בחלק מהחצר. לכל היותר, באפשרות הנתבעת לדרוש מהתובעים את הפסקת השימוש הייחודי שעושים הם עצמם ברכוש המשותף, ככל שלטענתה שימוש כאמור נעשה שלא כדין. דברים אלו נכונים גם באשר לתוספות הבניה אשר לטענת הנתבעת הוסיפו התובעים שלא כדין.

39. מתמונות שהוצגו לבן הנתבעת בחקירתו הנגדית עלה שהנתבעת עושה שימוש בשטח הנמצא מתחת לתוספת בניה של התובעים 1-2 להצבת מחסן מקרר וארונות, אך ללא בניה (עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 14.10.2021).

40. לאור הפסיקה דלעיל, ומשנמצא שאין לנתבעת זכות שימוש ייחודית בחצר, רשאים התובעים לדרוש מהנתבעת את הפסקת השימוש הייחודי בשטח האמור. לפיכך אני קובעת כי על הנתבעת לפנות בתוך 60 יום את כל החפצים המוצבים על ידה באופן קבוע בחצר, מתחת לתוספת הבניה של התובעים 1-2, לרבות פינוי המחסן המקרר והארונות.

סיום

41. לאור כל האמור, התביעה מתקבלת במובן זה שאני קובעת שאין לנתבעת זכות שימוש ייחודית בחצר הבית המשותף, המהווה רכוש משותף, ועל הנתבעת לפנות חפצים המוצבים בחצר המשותפת באופן קבוע. כן על הנתבעת לאפשר לתובעים מעבר חופשי דרך השער המוביל לחצר הסמוכה לכניסה לדירתה, באמצעות מסירת מפתח לשער זה. יתר סעדי התביעה נדחים.

42. בשל התנהלות התובעים, הן לעניין תצהיר התובעים 1-2, והן לעניין העיכובים הרבים בהמצאת אישור הזכויות באשר לתובע 3, וכן לאור דחיית חלק מסעדי התביעה, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 26 יוני 2022, כ"ז סיון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/743/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל-אביב